ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(далее — «Политика»)

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика определяет порядок возврата оплаченных Участниками-физическими лицами денежных средств Организатором – обществом с ограниченной ответственностью «ВЕЛОТУР» (ОГРН 1267800017055, ИНН 7811814589) за участие в Мероприятиях, проводимых Организатором и указанных на Сайте: https://tourderussie.ru/.

1.2. Политика подлежит опубликованию в свободном доступе на официальных информационных ресурсах Организатора.

1.3. Политика является неотъемлемой частью публичной Оферты, размещенной на Сайте https://tourderussie.ru/.

2. Термины и определения

Исполнитель (Организатор) – общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛОТУР», ОГРН 1267800017055, ИНН 7811814589, адрес: 192029, Санкт-Петербург, муниципальный округ Невская застава, проспект Обуховской обороны, дом 70, корпус 2, литера А, помещение 1-Н, комната №290, офис №412, электронная почта: mail@tourderussie.ru, сайт: https://tourderussie.ru/.

Сайт – интернет-сайт Исполнителя (Организатора) мероприятия, размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://tourderussie.ru/.

Мероприятие (велозаезд серии Tour de Russie) – это спортивное мероприятие, представляющее собой организованный велосипедный заезд с индивидуальным определением времени прохождения дистанции (таймингом) участников. Длина дистанции, маршрут, а также иные условия и сведения о Мероприятии указываются на Сайте.

Участник – физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, зарегистрированное для участия в Мероприятии и оплатившее участие в Мероприятии.

Услуга – услуга Исполнителя по обеспечению участия Участников в Мероприятии, организованном Исполнителем, в виде организации и проведения Исполнителем Мероприятия, включая услуги по регистрации в качестве Участников Мероприятия на выбранную дистанцию и присвоении стартового номера Участника.

Электронная почта Исполнителя – электронная почта Исполнителя (Организатора) mail@tourderussie.ru для связи электронным способом через Интернет.

Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Политики, толкуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Порядок возврата денежных средств

3.1. Участник, оплативший Услугу, при соблюдении условий возврата, указанных в Политике, имеет право на возврат оплаченных денежных средств.

3.2. Для возврата денежных средств Участник направляет заявление о возврате денежных средств (далее – «Заявление»), содержащее в том числе согласие на обработку персональных данных Участника. Форма заявления и согласия являются приложением к Политике (приложение №1).

3.3. Заявление должно быть заполнено собственноручно и подписано Участником. Заявление может быть направлено как в электронном виде в виде отсканированных (сфотографированных) копий путем отправки сообщения на Электронную почту Исполнителя, так и в оригинале на бумажном носителе путем отправки посредством Почты России на почтовый адрес Исполнителя.

3.4. Заявление в обязательном порядке должно содержать:

Фамилия, имя, отчество Участника;

дата рождения;

номера контактных телефонов;

адреса электронной почты;

почтовый адрес Участника;

наименование и дата оплаченной Услуги;

подтверждение оплаты Услуги (например, квитанция, направленная на почту Участника после оплаты Услуги, выписка со счета Участника и т.д.);

описание причин возврата и способ возврата (перечисление денежных средств на банковскую карту Участника с указанием реквизитов);

подпись Участника.

В случае если оплата проводилась через систему Apple Pay либо Google Pay в Заявлении необходимо дополнительно указать последние 4 цифры устройства. В случае оплаты с помощью Системы быстрых платежей (по QR-коду) необходимо указать номер телефона, с которого производилась оплата и наименование банка. В отсутствие указанных данных возврат денежных средств невозможен по техническим причинам.

3.5. К Заявлению дополнительно необходимо приложить следующие документы:

в связи с болезнью Участника: скан/ фото листка нетрудоспособности/ справки из медицинской организации, подтверждающая факт заболевания Участника, препятствующее посещению им Мероприятия;

в связи со смертью члена семьи/ близкого родственника Участника: скан/ фото свидетельства о смерти лица, являвшегося членом семьи/ близким родственником Участника и скан/ фото документов, подтверждающих, что умершее лицо являлось членом семьи/ близким родственником Участника.

Документы подтверждающие указанные выше обстоятельства могут быть предоставлены в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты проведения Мероприятия при условии подачи Заявления не позднее дня проведения Мероприятия.

3.6. В случае подачи Заявления представителем Участника к Заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих законное представительство, или оформленная надлежащим образом доверенность.

4. Сроки рассмотрения Заявления о возврате денежных средств

4.1. Датой получения Заявления и необходимого пакета документов Исполнителем считается:

при отправке сообщения на Электронную почту Исполнителя – следующий рабочий день после отправки;

при отправке посредством Почты России на почтовый адрес Исполнителя – фактическая дата вручения адресату, зафиксированная в уведомлении или на сайте Почты России.

4.2. Срок для рассмотрения Заявления и принятия решения начинает исчисляться со дня, следующего за днем получения Заявления.

4.3. Днем приема Заявления, поданного в нерабочий/выходной день, считается следующий рабочий день.

4.4. Днем приема Заявления, поданного после окончания рабочего дня (после 18 час. 00 мин.), считается следующий за ним рабочий день.

4.5. Если последним днем срока для принятия решения/уведомления Участника является нерабочий/выходной день, решение может быть принято/Участник может быть уведомлен на следующий рабочий день.

4.6. Исполнитель после получения Заявления и необходимого пакета документов в течение 10 (Десяти) календарных дней рассматривает такое Заявление, в том числе проверяет его соответствие условиям возврата, указанным Политике, а также полноте, достоверности и достаточности информации требованиям, указанным Политике.

4.7. Заявление в связи с болезнью Участника рассматривается в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня поступления медицинских документов. В случае необходимости указанный срок рассмотрения может быть увеличен до 30 (Тридцати) календарных дней.

4.8. Заявление в связи со смертью члена семьи/ близкого родственника Участника рассматривается в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня поступления всех документов. В случае необходимости указанный срок рассмотрения может быть увеличен до 20 (Двадцати) календарных дней.

5. Решение по результатам рассмотрения Заявления о возврате денежных средств

5.1. После рассмотрения Заявления Исполнитель принимает решение о возврате денежных средств Участнику или решение об отказе в возврате денежных средств Участнику.

5.2. Решение о возврате денежных средств Участнику принимается при одновременном исполнении следующих условий:

5.2.1. выполнены условия возврата, указанные Политике;

5.2.2. Заявление соответствует полноте, достоверности и достаточности информации, требованиям, указанным в Политике.

5.3. Решение об отказе в возврате денежных средств Участнику принимается при наличии хотя бы одного из следующих условий:

5.3.1. не выполнены условия возврата, указанные в Политике;

5.3.2. не выполнены требования, предусмотренные в Политике;

5.3.3. указанная в Заявлении банковская карта Участника принадлежит другому лицу.

5.4. В случае если указанная в Заявлении карта Участника принадлежит другому лицу или есть основания полагать, что в реквизитах допущена ошибка, при отсутствии иных оснований для отказа, Исполнитель вправе отказать в возврате денежных средств по реквизитам, указанным в Заявлении, и предложить предоставить корректные данные.

5.5. Если последним днем срока для принятия решение о возврате денежных средств или решения об отказе в возврате денежных средств является нерабочий/выходной день, решение может быть принято/ Участник может быть уведомлен на следующий рабочий день.

5.6. В случае принятия решения о возврате Участнику денежных средств Исполнитель осуществляет возврат путем перечисления денежных средств Участнику по реквизитам, указанным в Заявлении, в течение 10 (Десяти) календарных дней.

5.7. В случае принятия решения об отказе в возврате денежных средств Участнику Исполнитель направляет Участнику письменный отказ в возврате денежных средств с указанием причин такого отказа по адресу, указанному Участником в Заявлении. Исполнитель вправе направить отказ в возврате денежных средств на электронную почту Участника, указанную в Заявлении.
5.8. В случае, если действуют специальные нормативно-правовые акты, устанавливающие иные сроки возврата денежных средств, возврат осуществляется в соответствии с такими нормативно-правовыми актами (в частности, в отношении мероприятий, отмененных и перенесенных в связи с введением режима повышенной готовности в регионе, возврат денежных средств регламентируется Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 года № 442 (в редакциях).
5.9. Исполнитель не несет ответственность за неполучение Участником денежных средств, если они перечислены по реквизитам, указанным Участником в Заявлении.

6. В какой сумме возвращаются денежные средства

6.1. Размер суммы к возврату определяется с учетом требований действующего законодательства РФ.
6.2. Исполнитель вправе удержать с Участника сумму фактически понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по организации Мероприятия.
6.3. В связи с тем, что полученные от Участника денежные средства направляются Исполнителем на подготовку Мероприятия, закупку необходимого инвентаря, материалов, по техническому обслуживанию Участников на трассе, подготовке и разметке трассы, оплате обслуживающему персоналу, обеспечению точек питания для Участников, изготовлению спортивной атрибутики, иные расходы, при осуществлении возврата денежных средств денежные средства возвращаются в следующем размере:

при подаче Заявления и необходимого пакета документов **не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней** до даты Мероприятия – **100% (Сто процентов)**;

при подаче Заявления и необходимого пакета документов **менее чем за 10 (Десять) календарных дней и не позднее чем за 5 (Пять) календарных дней** до даты Мероприятия – **50% (Пятьдесят процентов)**;

при подаче Заявления и необходимого пакета документов **менее чем за 5 (Пять) календарных дней и не позднее чем за 3 (Три) календарных дня** до даты Мероприятия – **30% (Тридцать процентов)**;

при подаче Заявления и необходимого пакета документов **менее чем за 3 (Три) календарных дня** до даты Мероприятия – **денежные средства не возвращаются**.

6.4. Дата подачи Заявления и дата проведения Мероприятия не учитываются при исчислении сроков, указанных в п. 6.3. Политики, за исключением подачи Заявления в связи с наличием обстоятельств, указанных в п. 3.5. Политики.
6.5. Оплата Услуг, приобретенных в рамках специальных программ и акций, в случае отказа Участника от посещения Мероприятия по решению Организатора могут не приниматься к возврату.
6.6. В случае принятия решения о возврате денежных средств в связи с документально подтвержденной **болезнью Участника** возврат осуществляется в размере **100% (Сто процентов)** от стоимости, оплаченной Участником.
6.7. В случае принятия решения о возврате денежных средств в связи с документально подтвержденной **смертью члена семьи/ близкого родственника Участника** возврат осуществляется в размере **100% (Сто процентов)** от стоимости, оплаченной Участником.
6.8. Исполнитель не возмещает Участнику денежные средства, полученные банковской организацией в качестве комиссии за эквайринг или проведение платежей.

7. Основания для отказа в возврате денежных средств в связи с болезнью Участника и/или в связи со смертью члена семьи/ близкого родственника Участника

7.1. В возврате денежных средств в связи с болезнью Участника может быть отказано если:

Заявление в связи с болезнью подано после даты проведения Мероприятия;

медицинские документы, подтверждающие болезнь Участника поданы позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты проведения Мероприятия;

представленные подтверждающие документы содержат недостоверную информацию;

оплата произведена Участником после возникновения у Участника болезни, препятствующей посещению им Мероприятия.

7.2. В возврате денежных средств в связи со смертью члена семьи/ близкого родственника Участника может быть отказано если:

Заявление в связи со смертью члена семьи/ близкого родственника Участника подано после даты проведения Мероприятия;

документы, подтверждающие, что умершее лицо являлось членом семьи/близким родственником Участника, поданы позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты проведения Мероприятия;

представленные документы содержат недостоверную информацию;

смерть члена семьи Участника или его близкого родственника наступила ранее 14 (Четырнадцати) календарных дней до дня проведения Мероприятия или позднее дня проведения Мероприятия;

смерть члена семьи Участника или его близкого родственника наступила до даты осуществления Участником оплаты.

8. Приложения к Политике

Приложение №1 – Заявление о возврате денежных средств и согласие Заявителя на обработку персональных данных (форма для заполнения).

Приложение №1
к Политике возврата денежных средств

Генеральному директору ООО «ВЕЛОТУР»
ОГРН 1267800017055, ИНН 7811814589, КПП 781101001
Адрес: 192029, Санкт-Петербург, муниципальный округ Невская застава, проспект Обуховской обороны, дом 70, корпус 2, литера А, помещение 1-Н, комната №290, офис №412
Электронная почта: mail@tourderussie.ru

От _____
(ФИО Заявителя)
_____
Дата рождения: _____
Телефон: _____
Адрес электронной почты для направления ответа:
_____
Почтовый адрес: _____
_____
_____
паспорт серия _____ №_____
выдан _____
_____
_____
код подразделения _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возврате денежных средств[1]

Я, _____
(фамилия имя отчество полностью)
прошу вернуть денежные средства в размере _____ (_____
(цифрами) (прописью)
_____) рублей,

оплаченных мною за участие в Мероприятии _____
(наименование Мероприятия)
Дата проведения Мероприятия: «___» _____ 20___ г.
Причина (отметить необходимый вариант):
- ☐ в связи с отказом от посещения Мероприятия по собственной инициативе;
- ☐ в связи с отказом от посещения Мероприятия по причине моей болезни (необходимо приложить документы, предусмотренные Политикой возврата денежных средств);
- ☐ в связи с отказом от посещения Мероприятия по причине смерти члена моей семьи или моего близкого родственника (необходимо приложить документы, предусмотренные Политикой возврата денежных средств);
- ☐ иная причина (указать) _____
_____

Выплату денежных средств прошу осуществить (отметить необходимый вариант):
- ☐ по реквизитам счета банковской карты, с которой производилась оплата заказа _____ (указать последние четыре цифры банковской карты).
  - ∗ В случае если оплата проводилась через систему Apple Pay либо Google Pay необходимо указать последние 4 цифры устройства _____.
  - ∗ В случае оплаты с помощью Системы быстрых платежей (по QR-коду) необходимо указать номер телефона, с которого производилась оплата и наименование банка _____
_____
- ☐ по следующим реквизитам:
  Получатель (ФИО полностью) _____
_____

[1] **Обращаем внимание**, что к рассмотрению принимается только полностью заполненные заявление о возврате денежных средств и согласие заявителя на обработку персональных данных в виде отсканированных (сфотографированных) копий с собственноручной подписью заявителя.

Номер банковской карты _____
Номер расчётного счёта _____
Наименование Банка получателя _____
БИК Банка получателя _____
ИНН Банка получателя _____
к/с Банка получателя _____

«___» _____ 20___ г. _____/ _____
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Согласие Заявителя
на обработку персональных данных

Я, _____
(фамилия имя отчество полностью)

действуя свободно, своей волей и в своем интересе, подтверждая свою дееспособность, в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», настоящим выражаю оператору: ООО «ВЕЛОТУР», ОГРН 1267800017055, ИНН 7811814589, КПП 781101001, адрес: 192029, Санкт-Петербург, муниципальный округ Невская застава, проспект Обуховской обороны, дом 70, корпус 2, литера А, помещение 1-Н, комната №290, офис №412 (далее – «Оператор»), свое согласие на обработку предоставленных мной в Заявлении о возврате денежных средств и приложениях к нему персональных данных (далее – «ПДн») в целях рассмотрения и принятия решения по моему обращению, предоставления обратной связи и исполнения установленных законодательством обязательств Оператора и/или третьих лиц. Обработка ПДн осуществляется Оператором с использованием и без использования средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Оператор вправе передать ПДн третьим лицам, если такая передача и обработка ПДн необходима для исполнения договора, стороной которого, либо выгодоприобретателем, или поручителем по которому является Заявитель, а также в иных случаях, предусмотренных положениями действующих нормативно-правовых актов и законодательства РФ. Срок обработки ПДн: до достижения целей обработки Оператором, либо до даты прекращения деятельности (ликвидации) юридического лица Оператора, либо или до отзыва мной согласия, путем направления соответствующего заявления в письменной форме на юридический адрес Оператора. Подтверждаю ознакомление с полной информацией о порядке обработки ПДн в действующей Политике в отношении обработки персональных данных, постоянно размещенной на сайте Оператора в сети Интернет.

«___» _____ 20___ г. _____/ _____
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)